

广东省查处无照经营行为条例

(2002年12月6日广东省第九届人民代表大会常务委员会第三十八次会议通过 根据2012年7月26日广东省第十一届人民代表大会常务委员会第三十五次会议关于修改《广东省查处无照经营行为条例》的决定第一次修正 根据2014年9月25日广东省第十二届人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改〈广东省商品房预售管理条例〉等二十七项地方性法规的决定》第二次修正)

第一条 为维护市场经济秩序,保护合法经营和消费者的合法权益,禁止和查处无照经营行为,根据《中华人民共和国行政许可法》等有关法律、行政法规的规定,结合本省实际,制定本条例。

第二条 本条例适用于本省行政区域内对未依法取得许可证、营业执照或者其他批准文件,擅自从事经营活动的无照经营行为的查处。

第三条 查处无照经营行为,应当遵循疏导与制止、教育与处罚相结合的原则,文明执法。

第四条 公民、法人或者其他组织未经行政许可,从事依法应当取得行政许可的活动的,行政机关应当依法采取措施予以制止和处罚。

各级人民政府应当加强对查处无证经营行为的领导，组织和督促有关部门共同做好查处无证经营行为的工作，建立和完善无证经营查处、取缔工作机制。

各级工商行政管理部门是查处无证经营行为的主管部门，具体负责本辖区内查处无证经营行为的工作。

公安、税务、建设、国土、卫生、环境、文化、广播电影电视、新闻出版、食品药品监督管理、质量技术监督、安全生产监督管理、经济和信息化、交通运输、人力资源和社会保障等有关行政许可审批部门依法在各自职责范围内，查处未依法取得许可证或者其他批准文件的经营行为。

依法相对集中行使行政处罚权的行政机关，可在授权范围内查处占道经营、乱摆乱卖的无证经营行为。

法律法规对查处无证无证经营行为另有规定的，从其规定。

第五条 从事生产、销售、服务等经营活动的单位和个人，应当依法向工商行政管理部门申请登记注册，领取营业执照。但有下列情形之一的除外：

- （一）农民销售自产的、未经加工的农副产品；
- （二）经批准设点销售季节性农副产品；
- （三）经批准开办各类商品展销会；
- （四）法律、法规另有规定的。

第六条 有下列情形之一的，由工商行政管理部门依法负责查处，有关行政许可审批部门依法在职责范围内予以配合：

- (一) 未依法核准登记领取营业执照，从事经营活动的；
- (二) 被依法吊销营业执照或者撤销设立登记后，继续从事经营活动的；
- (三) 办理注销登记后，继续从事经营活动的；
- (四) 营业执照有效期已过，未办理延期变更登记，继续从事经营活动的；
- (五) 借用、租用、受让他人营业执照从事经营活动的；
- (六) 持伪造的营业执照从事经营活动的；
- (七) 香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和外国的企业、其他组织和个人未经工商行政管理部门依法核准登记并领取营业执照从事经营活动的；
- (八) 香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和外国的企业、其他组织常驻代表机构直接从事经营活动的；
- (九) 法律、法规规定的其他无照经营行为。

有关行政许可审批部门查处违法行为时，发现当事人涉嫌上述无照经营的，应当及时通报或者移送工商行政管理部门；发现当事人涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。

第七条 有下列情形之一的，由有关行政许可审批部门依法负责查处，工商行政管理部门依法在职责范围内予以配合：

- (一) 依法应当取得而未取得许可证或者其他批准文件，擅自从事经营活动的；
- (二) 依照法律、法规规定，无须办理营业执照，但应当取

得许可证或其他批准文件而未取得，擅自从事经营活动的；

（三）被依法吊销、撤销、注销许可证或者其他批准文件以及有效期届满后，未按规定重新办理行政许可手续，擅自继续从事经营活动的。

行政许可审批部门查处违法行为时，对不属于本行政机关查处职责范围的，应当及时移送具有行政管理职责的行政机关查处；发现当事人涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。

第八条 任何单位和个人不得有下列行为：

（一）伪造许可证、营业执照或者其他批准文件；

（二）出租、出借、转让许可证、营业执照或者其他批准文件；

（三）违反有关规定为无照经营者提供发票、银行账户、证明；

（四）为无照经营者提供经营场所、运输、保管、仓储等条件；

（五）法律、法规禁止与无照经营有关的其他活动。

第九条 工商行政管理部门查处无照经营行为时，可以行使下列职权：

（一）询问有关当事人，调查与无照经营相关的情况，并要求当事人提供相关的证明材料或者其他资料；

（二）查阅、复制与无照经营有关的合同、账册、发票、单据、文件、记录、业务函电和其他资料；

(三) 检查与无照经营有关的场所、物品，查封、扣押直接用于无照经营的物品、设备、工具、资料等财物；

(四) 法律、法规规定的其他职权。

第十条 工商行政管理部门作出对当事人的财物查封、扣押决定的，应当经县级以上工商行政管理部门主要负责人批准；交通不便地区或者不及时采取查封、扣押措施可能影响取证时，可以先采取查封、扣押措施，但必须在二十四小时内补办批准手续并送达当事人。

第十一条 采取查封、扣押措施时，应当由两名以上执法人员实施。执法人员应当向当事人出示执法身份证件，送达查封、扣押决定书，当场告知当事人采取行政强制措施的理由、依据以及当事人依法享有的权利、救济途径，通知当事人到场，听取当事人的陈述和申辩并制作现场笔录和查封、扣押财物清单。查封、扣押财物清单一式两份，由当事人和执法机关各执一份。

现场笔录和查封、扣押财物清单应当由当事人签名或者盖章。

当事人拒绝签名或者盖章的，在笔录中予以注明；当事人不到场的，应当由两名以上与当事人无利害关系的见证人和行政执法人员在现场笔录上签名或者盖章；无见证人或者见证人拒绝签名的，应当在现场笔录中予以说明。

第十二条 查封、扣押财物的期限不得超过十五日。有特殊情况需要延长的，经县级以上工商行政管理部门主要负责人批

准，可以延长十五日。

当事人的财物被查封、扣押后，应当自财物被查封、扣押之日起七日内到工商行政管理部门接受调查和处理。工商行政管理部门应当自当事人接受调查之日起七日内对该财物作出认定，对不属于直接用于无证经营的财物，应当在作出认定后二日内解除查封、扣押，并将财物归还当事人。

当事人不按期到工商行政管理部门接受调查和处理的，工商行政管理部门应当公告通知当事人。自公告之日起七日内当事人仍不到工商行政管理部门接受调查和处理的，被查封、扣押的财物依法处理，但不免除违法行为当事人的法律责任。

第十三条 对依法查封、扣押的财物，工商行政管理部门应当妥善保管，禁止动用、调换或者损毁。

被查封、扣押的易腐烂、易变质及其他难以保存或者不宜保存的物品，工商行政管理部门留取证据后，可以依法先行拍卖、变卖或者采取其他措施妥善处理。被查封、扣押的财物经认定不属于直接用于无证经营的，应当将拍卖、变卖所得退还当事人。

第十四条 有关行政许可审批部门查处无证经营行为时，依照《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国行政强制法》等法律、法规规定行使有关职权。

第十五条 有本条例第六条规定情形的，由工商行政管理部门责令停止经营，没收违法所得，并视情节轻重，可以给予下列

处罚：

（一）对以公司名义从事无照经营的，处以一万元以上十万元以下罚款；对以合伙企业名义从事无照经营的，处以五千元以上五万元以下罚款；对以个人独资企业名义从事无照经营的，处以五百元以上三千元以下罚款；其他无照经营的，处以五百元以上一万元以下罚款；

（二）被责令停止经营活动或者被查处后继续从事无照经营的，没收其直接用于无照经营的物品、工具、设备。

对非法持有的营业执照、有关证明、合同文本、发票、印章、招牌等，予以收缴。收缴的发票应当移交税务部门依法处理。

无照经营者涉嫌违反税收法律、法规的，工商行政管理部门应当及时移送税务部门依法处理。

第十六条 违反本条例第八条第（一）、（二）项规定的，由工商行政管理部门责令改正，没收违法所得，并处以五百元以上一万元以下罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任。法律、法规另有规定的，从其规定。

违反本条例第八条第（三）项规定的，由工商行政管理部门责令改正，没收违法所得，并处以五百元以上五千元以下罚款。

违反本条例第八条第（四）项规定的，知道或者应当知道本条例规定的无照经营行为而为其提供生产经营场所、运输、保管、仓储条件的，由工商行政管理部门责令立即停止违法行为，没收违法所得，并处二万元以下罚款；为危害人体健康、存在重大安

全隐患、威胁公共安全、破坏环境资源的无照经营行为提供生产经营场所、运输、保管、仓储等条件的，并处五万元以上五十万元以下的罚款。

第十七条 当事人擅自动用、调换或者转移被依法查封、扣押的财物的，由工商行政管理部门责令限期缴回，并处以被动用、调换或者转移财物价值百分之二十以下罚款。逾期未能缴回的，处以被动用、调换或者转移财物价值一倍以上二倍以下罚款。

第十八条 对有下列情形之一的，可以从轻或者减轻处罚：

（一）被查处时工商行政管理部门已受理其登记注册申请的；

（二）检举他人违法行为有立功表现的。

违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予处罚。

第十九条 工商行政管理部门处罚无照经营者时，应当告知其办理注册登记，领取营业执照。

第二十条 工商行政管理部门及其工作人员对不应当查封、扣押的财物予以查封、扣押，或者动用、调换、损毁以及私分被查封、扣押财物的，由有关部门责令改正，造成当事人财产损失的，应当依法予以赔偿，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十一条 拒绝、阻碍执法人员执行公务的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十二条 当事人对行政机关作出的行政处罚决定或者采取的行政强制措施不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

行政机关及其工作人员在查处无证无照经营行为时违法行使职权，致使公民、法人和其他组织的合法权益受到损害的，应当按照《中华人民共和国国家赔偿法》的有关规定予以赔偿。

第二十三条 行政机关及其工作人员在查处无证无照经营行为中，滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十四条 任何单位和个人有权向行政机关举报无证无照经营行为，有关行政机关接到举报，应当立即调查核实，并依法查处。行政机关应当为举报人保密，并按照法律法规的规定给予奖励。

第二十五条 本条例自 2003 年 2 月 1 日起施行。